

1501998-05.2020.8.26.0526

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2115765/2020 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 11351028 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 975/20/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2115765 - DEL.POL.SALTO, 975/20/610 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

1ª Vara

Avenida Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501998-05.2020.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501998-05.2020.8.26.0526

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2115765/2020 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 11351028 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 975/20/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2115765 - DEL.POL.SALTO, 975/20/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EZEQUIAS DOMINGOS DOS SANTOS BRIGATTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

EZEQUIAS DOMINGOS DOS SANTOS BRIGATTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, porque no dia 11 de maio de 2020, por volta das 20h47min, na Avenida Cásper Líbero, nº 1.268, Jardim Santa Cruz, em Salto/SP, em ocasião de calamidade pública, guardava e trazia consigo, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito: a) 58 (cinquenta e oito) porções de "cocaína", com peso líquido de 28,30g (vinte e oito gramas e trinta centigramas); e b) 01 (uma) porção de "maconha", com peso líquido de 1,22g (um grama e vinte e dois centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta que o réu estacionou seu veículo da marca "Volkswagen", modelo "Parati", placa CHH-6658, na Avenida Cásper Líbero, deixando guardado em seu interior dezenas de porções de drogas, sendo a maior parte de "cocaína", todas

individualmente embaladas e prontas para a entrega a consumo e fornecimento a terceiros. Ele permaneceu nas imediações do veículo para promover a venda ilícita. Ocorreu que a conduta do acusado despertou a atenção de populares e a Guarda Municipal foi acionada para apuração do tráfico de drogas. De posse destes dados, agentes policiais se deslocaram à Avenida Cásper Líbero, onde avistaram o réu sentado na calçada, acompanhado de uma adolescente, estando o veículo "Parati" estacionado do outro lado da via pública. Houve abordagem.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder deles. Indagado sobre o automóvel, o réu admitiu que havia drogas em seu interior. Realizadas buscas, foram apreendidas trinta e três porções de "cocaína" e uma de "maconha" na porta do motorista, mais vinte e cinco porções de "cocaína" no porta luvas, além de R\$ 31,00 (trinta e um reais) embaixo do tapete. O réu descartou o envolvimento da adolescente. Diante disso, o acusado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 77/79). A denúncia foi recebida e determinou-se a citação (fls. 85/87).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas comuns. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, sustentando que autoria e materialidade restaram comprovadas. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado ou, subsidiariamente, fixação de pena no mínimo legal.

É o relatório.

Decido.

O pedido é procedente.

A autoria e materialidade restaram demonstradas pelas provas dos autos, especialmente auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), auto de constatação preliminar (fl. 14), laudo do exame químico toxicológico (fls. 53/56) e prova oral. A testemunha Marcos Roberto, guarda municipal, narrou que a conduta do acusado despertou a atenção de populares e a Guarda Municipal foi acionada para apuração do tráfico de drogas. De posse destes dados, agentes policiais se deslocaram à Avenida Cásper Líbero, onde avistaram o réu sentado na calçada, acompanhado de uma adolescente, estando o veículo "Parati" estacionado do outro lado da via pública. Houve abordagem. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder deles. Indagado sobre o automóvel, o réu admitiu que havia drogas em seu interior. Realizadas buscas, foram apreendidas trinta e três porções de cocaína e uma de maconha na porta do motorista, mais vinte e cinco porções de cocaína no porta luvas, além de R\$ 31,00 embaixo do tapete. O réu descartou o envolvimento da adolescente. Diante disso, o acusado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia. No mesmo sentido o depoimento da testemunha Ubiraci, também guarda municipal.

Interrogado, o réu negou a prática do delito, afirmando que deu carona para um amigo que provavelmente guardou as drogas no veículo sem que percebesse.

O depoimento dos guardas municipais são coerentes e harmônicos entre si, além de estarem em consonância com as demais provas dos autos, inclusive com a confissão do acusado.

Diante disso, a condenação do réu é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes do art. 42 da Lei 11.343 e do art. 59, "caput", do Código Penal, verifica-se que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário mínimo legal, conforme preceito secundário contido no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase, observo que o crime foi cometido em ocasião de calamidade pública. Dessa forma, sopesando a circunstância agravante, majoro a pena, fixando-a em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase verifico como possível a aplicação da diminuição contida no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o réu é primário, efetuando a redução em 2/3, assim, estabeleço a pena-definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal para, com fundamento no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 condenar o réu EZEQUIAS DOMINGOS DOS SANTOS BRIGATTO à pena de 2 anos de reclusão e 200 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, fixo regime inicial ABERTO para cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por entender incompatível com a natureza do delito.

Faculto ao réu recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei, ressalvada eventual gravidade conferida.

Declaro, em favor da União, o perdimento dos bens apreendidos (fls. 12/13), inclusive do veículo, já que utilizado para a prática do crime.

Com o trânsito em julgado desta, a serventia deverá providenciar as anotações necessárias no sistema oficial informatizado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (atualmente SAJ), no que se refere à condenação imposta (já que abolido o livro do rol dos culpados).

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. C.

Salto, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA